

0000117-56.2021.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO IGOR RODRIGUES SAKAUE

Comarca: Martinópolis

Foro: Foro de Martinópolis

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/11/2016).

TÓXICO TRÁFICO DE DROGAS. Insuficiência de provas. Não configurado. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada, até mesmo pela divergência apresentada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Quantidade de droga, acondicionamento, que encaminham para o reconhecimento do tráfico. DOSIMETRIA DA PENA. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Martinópolis

Foro de Martinópolis

2ª Vara Judicial

Rua José Henrique de Melo, 158, Martinopolis-SP - cep 19500-000

Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao Público <<

Informação indisponível >>

0000117-56.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000117-56.2021.8.26.0583

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 458/2021 - Delegacia de Polícia de Martinópolis

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL RODRIGUES DA MOTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO IGOR RODRIGUES SAKAUE

Vistos.

Vistos.

DANIEL RODRIGUES DA MOTA, qualificado no autos, foi denunciado como incurso nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 c.c. art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, no dia 11 de abril de 2021, aproximadamente às 00h30min, na Rua Honório Bevenuto, altura do nº 10, Vila Alegrete, vendeu e expôs à venda drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como trazia consigo, para entrega, ainda que gratuita, ao consumo de terceiros, 1,52g de cocaína na forma de "crack", distribuídos em 12 "pedras".

Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva (fls. 47/50).

O réu foi notificado da denúncia (fls. 89) e ofereceu defesa preliminar (fls. 102/103).

Não sendo caso de absolvição sumária, em 31 de agosto de 2021, denúncia foi recebida com designação de audiência de instrução e julgamento (fls. 105/106). O réu foi citado (fls. 124). Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu (fls. 129).

Encerrada a instrução criminal, em memoriais, o Ministério Público pediu a procedência da acusação, com exclusão de benefícios penais (fls. 133/136). A defesa, por seu turno, alegou insuficiência de provas do tráfico de entorpecentes, requereu desclassificação para uso de entorpecentes e, subsidiariamente, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, com reconhecimento da confissão espontânea e menoridade relativa, causa de diminuição do art. 46 da LD, bem como regime inicial semiaberto.

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

Trata-se de ação penal, que se destina à apuração da responsabilidade do acusado DANIEL RODRIGUES DA MOTA, pela suposta prática de infração penal prevista nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 c.c. art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais e não havendo preliminares arguidas. Passo à análise do mérito.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente em parte.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos na denúncia devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

A materialidade delitiva ficou comprovada pelos: auto de prisão em flagrante (fl. 04/05), boletim de ocorrência (fls. 20/21), auto de exibição e apreensão (fls. 22), autos de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 24/25), laudos químicos toxicológicos dos entorpecentes apreendidos (fls. 75/77), bem como pela prova oral produzida em juízo. A autoria também é certa.

Em juízo, a testemunha Emerson Marques, Policial Militar, narrou que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento, à noite, sendo que nas imediações do local dos fatos se depararam com o réu saindo daquela residência, uma casa desabitada, local já conhecido como ponto de consumo de drogas e mais adiante, abordaram Daniel. Relatou que localizaram com ele uma porção de 12 pedras de crack. E que Daniel informou que adquiriu a droga na Cidade de Rancharia e seria para venda, inclusive havia vendido uma pedra para Juliano pelo valor de R\$ 15,00 e utilizado o dinheiro para comprar cigarros.

No mesmo sentido, a Ricardo Mendes, Policial Militar, declarou que no período noturno, estava em patrulhamento com o colega Marques, avistaram o réu saindo de uma residência; que após abordagem, afirmou ter sido o responsável pela revista pessoal; que na posse de Daniel encontrou uma quantidade pequena de pedras de crack e alguns invólucros plásticos vazios com vestígios de entorpecentes; que o réu declarou que antes de estar naquela residência, se encontrava em sua casa localizada na zona rural; que réu informou que no interior daquele imóvel estava utilizando e embalando entorpecentes na companhia de outras pessoas que ainda permaneciam no local; que retornaram ao referido imóvel e se depararam com várias pessoas, entre usuários havia homens e mulheres; que Daniel confirmou que vendeu um ou dois invólucros de entorpecentes e os demais ele teria usado.

Em juízo, o acusado, em seu interrogatório, o acusado relatou que "que residia em São Paulo e lá foi preso pelo crime de tráfico de drogas; que após sair do CDP, veio para Martinópolis trabalhar no sítio com seu genitor; que na residência onde foi avistado, "casa do zé", fazia uso e embalava alguns entorpecentes; que a droga era sua e comprou na "casa do zé; que embalou para levar de volta para fumar no sítio, pois quando comprou somente uma parte estava embalada e o restante não; que comprou a quantia de R\$ 150,00 em entorpecentes, sendo que recebeu 10 pinos pelo valor de R\$100,00 e o equivalente a R\$50,00 "estava na cara solta", em pedaço, por

isso embalou em 5 pinos; que embalou a quantia referente a R\$50,00 pois esse valor recebeu de um amigo seu do sítio e deveria levar essa quantidade para ele; que "usou 2" com Juliano e não iria vender nada a ele; que Juliano queria um e ele queria comprar cigarro e bebida; que vendeu um invólucro para Juliano no valor de R\$ 15,00; que quando saia da residência para comprar a bebida e o cigarro foi abordado pelos policiais; que no momento na abordagem disse que havia comprado a droga na Cidade de Rancharia para que os policiais não invadissem a "casa do zé" e ele ficasse "prejudicado" com Thais, por ter contado onde realmente havia comprado a droga.

Pois bem. Os depoimentos das testemunhas policiais foram uniformes e coerentes, amparados por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Os policiais responsáveis pela prisão em flagrante delito do réu, narraram em juízo, de forma harmônica, que efetuaram a abordagem do réu e que na posse de Daniel encontraram uma quantidade pequena de pedras de crack e alguns invólucros plásticos vazios com vestígios de entorpecentes. Relataram, ainda, que o réu admitiu a venda de entorpecente para Juliano pelo valor de R\$ 15,00.

No ponto, é importante ressaltar o entendimento jurisprudencial no sentido de que os depoimentos dos policiais são válidos e idôneos, podendo servir como base para a condenação, sobremaneira se corroborados com demais elementos probatórios, o que é o caso dos autos, mostrando suficiente a embasar o decreto condenatório.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada. (STJ, HC 115516/SP, Quinta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, 03/02/2009).

"O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova". (STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/11/2016).

TÓXICO TRÁFICO DE DROGAS. Insuficiência de provas. Não configurado. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada, até mesmo pela divergência apresentada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Quantidade de droga, acondicionamento, que encaminham para o reconhecimento do tráfico. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDENCIA. Redução da fração utilizada. Redução da multa. Impossibilidade. Negado provimento do recurso. (TJSP, Apelação n. 0042342-63.2009.8.26.0114, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalcheiro, j. 20.08.2013).

"No que tange ao valor probatório do testemunho dos policiais militares, há que se considerar que, por se tratar de agente público, goza também da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública. Não pode, pois, ser considerado inidôneo ou suspeito para prestar depoimento, por conta de mera condição funcional. Os autos não apontam motivos no sentido de que os policiais não agiram escorreitamente, ou de que tinham algum interesse em incriminar falsamente o Apelante". (TJSP, Apelação n. 0068618-51.2017.8.26.0050, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 08.08.2018).

Corroborando os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela ocorrência, o réu confessou o transporte das substâncias entorpecentes, bem como admitiu a venda de entorpecente para Juliano pelo valor de R\$ 15,00

O laudo toxicológico definitivo foi juntado às fls. 75/77.

Importante ressaltar que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, em

sua modalidade consumada, é dispensável que o agente efetue a comercialização da droga, propriamente dita. Basta a demonstração da materialidade e de elementos que indiquem que a substância seria destinada ao comércio ilícito.

Destaque-se que, confirmando o depoimento das testemunhas policiais, o réu narrou em Juízo que comprou a quantia de R\$ 150,00 em entorpecentes, sendo que recebeu 10 pinos pelo valor de R\$100,00 e o equivalente a R\$50,00 “estava na cara solta”, em pedaço, por isso embalou em 5 pinos; que embalou a quantia referente a R\$50,00 pois esse valor recebeu de um amigo seu do sítio e deveria levar essa quantidade para ele; que “usou 2” com Juliano e não iria vender nada a ele; que Juliano queria um e ele queria comprar cigarro e bebida; que vendeu um invólucro para Juliano no valor de R\$ 15,00.

Com isto, do contexto fático extraído dos autos, tem-se que as drogas apreendidas seriam destinadas à traficância.

Registre-se, por pertinente, que não há lugar para a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Isto porque, restou comprovado nos autos que o réu incorreu nas figuras típicas de vender, expor a venda e trazer consigo, praticando, portanto, o delito de tráfico de drogas previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06. Repito, o réu admitiu que vendeu entorpecente para Juliano.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - FORNECIMENTO A TERCEIRO, AINDA QUE DE FORMA GRATUITA - PROVA TESTEMUNHAL - CONDENAÇÃO MANTIDA PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS EM SUA MAIORIA - REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO - PENA FIXADA EM PATAMAR JUSTO. - Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, na modalidade fornecer, ainda que gratuitamente, a terceiro, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei de Drogas. - Incabível é a redução da pena-base, se ela restou fixada em patamar justo na sentença. V.V. - Sendo pequena a quantidade de droga apreendida, mostra-se cabível a aplicação da fração de redução pela minorante do art. 33 § 4º da Lei 11.343/06 em 3/5. (TJMG - Apelação Criminal 1.0026.16.003502-3/001, Relator (a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/05/2018, publicação da sumula em 11/05/2018)

Apelação Criminal - TRÁFICO DE DROGAS - Conjunto probatório firme e coeso para manter a responsabilização do acusado. Desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Quantidade, variedade, forma de acondicionamento e circunstâncias do crime e da prisão que comprovam, estreme de dúvidas, que as drogas seriam entregues a consumo de terceiros. Pena e regime bem aplicados. Substituição incensurável. - NEGADO PROVIMENTO AO APELO. (TJ-SP 30084795320138260590 SP 3008479-53.2013.8.26.0590, Relator: Rachid Vaz de Almeida, Data de Julgamento: 26/04/2018, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/05/2018)

Ainda, conforme se extrai das folhas de antecedentes (fls. 31/32), o réu é reincidente específico no crime de tráfico ilícito de entorpecentes (autos nº 1502012-51.2019.8.26.0161), prejudicando a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Ainda, inaplicável causa de diminuição da pena prevista no art. 46 da LD, considerando o teor do interrogatório judicial, não restou comprovado que o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Afasto a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, visto que não restou demonstrado de que o réu se valeu do estado de calamidade pública (Covid-19) para a prática do crime. Nesse sentido:

Apelação. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Recurso do Ministério Público e da defesa. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura. Condenação mantida. Dosimetria. Afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal. Não demonstração de que o réu se valeu do estado de calamidade

pública (Covid-19) para a prática do crime. Manutenção do regime intermediário. Recurso do Ministério Público improvido e defensivo parcialmente provido, apenas para afastar a agravante do artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, sem reflexo nas reprimendas. (TJ-SP - APR: 15245447520208260228 SP 1524544-75.2020.8.26.0228, Relator: Luiz Fernando Vaggione, Data de Julgamento: 23/06/2021, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/06/2021)

Ante ao exame de prova oral, bem como todos os fatores circunstanciais que constam aos autos, denota-se que há prova robusta capaz de alicerçar a condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 33, caput", da Lei nº 11.343/06.

Restando assim, preenchidos os requisitos que atestam a culpabilidade, uma vez que o acusado não é inimputável, tinham potencial consciência da ilicitude dos fatos e era possível exigir deste, conduta diversa da que tenham praticado.

Resta, enfim, a fixação da pena, conforme os ditames do artigo 68, do Código Penal, até porque inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que isentem o réu de sanção.

Na PRIMEIRA FASE, nos termos do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06, denota-se o seguinte: a natureza e quantidade da droga não enseja maior reprovação - 1,52g de cocaína na forma de "crack"; culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; sem Maus antecedentes; sem elementos sobre conduta social e personalidade da agente, razão pela qual deixo de valorá-las; os motivos são próprios do tipo penal; as circunstâncias mostraram-se normais ao crime; as consequências são próprias do tipo penal; e não há que se falar no comportamento da vítima na espécie, por se tratar de crime vago. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na SEGUNDA FASE, incidem as circunstâncias atenuantes da confissão da prática delitiva e menoridade relativa (fls. 09) e a agravante da reincidência. Procedo a compensação da confissão com a reincidência, subsistindo a atenuante da menoridade relativa. Todavia, não há que se falar em alteração da fixação da pena, tendo em vista que já está fixada no mínimo (Súmula 231- STJ). Assim, mantenho a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na TERCEIRA FASE, sem causas de aumento/diminuição, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nos termos do art. 33, §2º, do CP, considerando a reincidência, a pena definitiva e as circunstâncias judiciais valoradas na fixação da pena-base, nos termos da Súmula 269 STJ, fixo o REGIME SEMIABERTO.

Apesar do período de prisão provisória, deixo de aplicar o art. 387, §2º, CPP. Isto porque o período de detração é aquele em que a pessoa permanece presa cautelarmente durante o curso do processo e computado na pena privativa de liberdade, devendo ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84; já o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado pelo Juízo do conhecimento consoante a pena definitiva, que não deve ser influenciada pelo direito do réu à detração do tempo de prisão provisória, independentemente da fração considerada, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. "Nesse sentido: TJSP - 15ª CCrim. Apelação 0000354-06.2016.8.26.0603. Relator(a): Camargo Aranha Filho. Data do julgamento: 12/04/2018. Data de publicação: 14/04/2018."

Diante da reincidência, deixo de aplicar os benefícios dos artigos 44 e 77, ambos do CP.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão acusatória para condenar DANIEL RODRIGUES DA MOTA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário mínimo.

Tratando-se de crime cometido contra a saúde pública, não há que se falar na possibilidade de fixação de indenização mínima, pelo que fica prejudicada a aplicação do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Tendo em vista o regime inicial e o quantum da pena, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, mediante cautelares de: a) comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades, bem como eventual atualização de endereço; b) obrigação de manter o endereço atualizado junto à Vara competente

(informando imediatamente eventual alteração); e c) proibição de ausentar-se da Comarca de residência por mais de oito dias sem prévia comunicação ao Juízo.

A propósito:

Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Possibilidade. Ratificação da liminar. Paciente preso preventivamente durante todo o processo e que acabou sendo condenado à pena de 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, vedado o direito de recorrer em liberdade sob a alegação de ainda estarem presentes os requisitos da custódia cautelar. Decisão do juízo a quo que não foi capaz de apresentar justificativas adequadas para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Isto porque, uma vez estabelecido na condenação que o regime de início de cumprimento de pena será o semiaberto, torna-se incompatível e desproporcional, manter o paciente segregado cautelarmente até o trânsito em julgado, mesmo sob a alegação de que ainda estão presentes os fundamentos ensejadores da prisão preventiva. Respeito à proporcionalidade. Ordem concedida com imposição de medidas cautelares. (TJ-SP - HC: 20378927420218260000 SP 2037892-74.2021.8.26.0000, Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 19/03/2021, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/03/2021) EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o réu ser colocado em liberdade, se não estiver preso por outro motivo.

Após o trânsito em julgado:

Autorizo a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, conforme disciplina do art. 72 da Lei 11.343/06.

Declaro perdidos os demais objetos apreendidos (fls. 27/28) que não forem reclamados por terceiro de boa-fé, em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/2006.

Nos termos art. 372 das Normas de Serviço, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia.

Comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt, conforme determina o art. 393, V, das NSCGJ.

Oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal (art. 398, II, das NSCGJ).

Expeça-se certidão de honorários em favor do(a) defensor(a) dativo(a).

Expeça-se Guia de Recolhimento Definitiva, nos termos do que estabelece, os artigos 467 e seguintes das Normas de Serviço.

Elabore-se cálculo da pena de multa e, após, intime-se o acusado para comprovar nos autos o respectivo pagamento, no prazo de 10 (dez) dias (art. 50 do CP e art. 479 e seguinte das NSCGJ), sob pena de encaminhamento de certidão da sentença à Procuradoria Geral do Estado, providencia esta que deve ser adotada também na hipótese em que for infrutífera a tentativa de intimação (art. 482 das NSCGJ).

Regularize-se eventual pendência na classe/assunto do feito, tarjas (Comunicado CG nº 23/2016) e anotação de segredo de justiça (Comunicado CG nº 1367/2015), honorários, objetos apreendidos, recolhimento de fiança e/ou valores apreendidos, IIRGD e BNMP.

Cumpridas as determinações acima e realizados todos os demais atos de praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa.

PRIC.

Martinópolis, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA